

1. 개정이유

권익위의 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 개정(‘24.8.14.)
내용을 반영하여 위원회 지침을 개정

- 공직자의 공정한 직무수행을 보장하고 국민의 신뢰를 확보

2. 주요내용

가. 사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치(제4조)

- 사적이해관계자 신고·회피 신청 및 기피 신청에도 불구하고 불가피하게 직무수행 시 공정한 직무수행 여부 확인·점검 방법 추가

나. 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출(제5조)

- 고위공직자는 임용되기 전 민간부문 업무활동 내역(활동내역 없을 경우 포함)을 임용 후 30일 이내 제출하고, 제출 내역에 대한 보완요청 가능하다.

다. 직무관련 외부활동 제한(제7조)

- 직무관련 외부활동을 예외적으로 허가받기 위한 절차와 방법 및 신청자에 대한 통보 방법 규정

라. 공직자의 의무 및 기관의 조치사항(제10~11조, 제14~15조, 제25조)

- 물품 등의 사적 사용·수익 금지, 직무상 비밀 등 이용 금지, 위법한 직무처리에 대한 조치, 부당이득 환수, 과태료 관할 법원 통보 등

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「공직자의 이해충돌방지법」, 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 지침 개정안

개인정보보호위원회 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침

일부개정훈령안

개인정보보호위원회 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "**개인정보보호위원회에서**"를 "**개인정보보호위원회(이하 "위원회"라 한다)에서**"로 한다.

제3조제3항 후단 중 "**소속기관장이**"를 "**위원회의 장(이하 "위원장"이라 한다)**"으로 한다.

제4조제1항 및 제2항 중 "**개인정보보호위원회의 장**"을 각각 "**위원장**"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "**소속기관장**"을 "**위원장**"으로 하며, 같은 조 제4항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제5항을 제6항으로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제6항(종전의 제5항) 전단 중 "**별지 제5호**"를 "**별지 제6호**"로 하며, 같은 항 후단 중 "**제4항**"을 "**제5항**"으로 하고, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설한다.

④ 이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 위원장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호 서식에 따른 서면으로 위원장에게 통보해야 한다.

⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우,

이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제5호 서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

⑦ 법 제16조에 따른 공무수행사인의 경우 제3조 및 제4조제1항부터 제6항까지를 준용한다.

제5조제1항 중 "민간 부문 업무활동 내역을 제출하는 경우 같은 조 제2항과 관련하여 별지 제6호"를 "그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 경우, 그 활동 내역을 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제7호"로 하고, 같은 조 제2항을 제4항으로 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항(중전의 제2항) 중 "개인정보보호 위원회의 장"을 "위원장"으로, "개인정보보호위원회의 장인"을 "위원장인"으로 한다.

② 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우, 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제8호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출하여야 한다.

③ 위원장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 위원장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직신고 사항, 선거공보, 기타 고위공

직자의 민간부문 업무활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

제6조제1항 중 "별지 제7호"를 "별지 제9호"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제5조제1항부터 제4항"을 "제4조제1항부터 제5항"으로 한다.

제11조부터 제19조까지를 각각 제16조부터 제24조까지로 하고, 제9조 및 제10조를 각각 제12조 및 제13조로 하며, 제7조 및 제8조를 각각 제8조 및 제9조로 하고, 제7조, 제10조, 제11조, 제14조 및 제15조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제7조(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 위원장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제10호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 위원장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호 서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자가 위원장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호 서식에 따라 위원장에게 통보한다

제10조(위원회 물품 등의 사적 사용·수익 금지) ① 위원회 소속 공직자는 법 제13조에 따라 위원회가 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 위원회는 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 법령·기준으로 정하여 관리한다.

제11조(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 위원회 소속 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 아니한 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하여서는 아니 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 위원회 소속 공직자로부터 직무상 비밀임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 직무상 비밀을 취득한 자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하여서는 아니 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 위원회 소속 공직자는 직무수행 중 알게 된

비밀을 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하여서는 아니 된다.

제14조(위법한 직무처리에 대한 조치) 위원장은 법 제21조에 따라 위원회 소속 공직자가 법 제5조제1항, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제15조(부당이득의 환수 등) ① 위원장은 법 제22조제1항에 따라 위원회 소속 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.

② 위원장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제8조(종전의 제7조) 중 "별지 제8호"를 "별지 제12호"로 한다.

제9조(종전의 제8조) 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "별지 제9호"를 "별지 제13호"로 하며, 같은

조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 위원장은 고위공직자의 재산공개사항, 검직신고 사항, 기타 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 자인지를 확인할 수 있는 자료를 참고하여 법 제12조제1항에 따른 수의계약의 상대방이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인할 수 있다.

제12조(중전의 제9조) 중 "별지 제10호"를 "별지 제14호"로 한다.

제16조(중전의 제11조)제1항 및 제2항 중 "별지 제11호"를 각각 "별지 제15호"로 하고, 같은 조 제3항 중 "개인정보보호위원회의 장"을 "위원장"으로 한다.

제17조(중전의 제12조) 중 "별지 제12호"를 "별지 제16호"로 한다.

제18조(중전의 제13조) 중 "별지 제12호"를 "별지 제16호"로 한다.

제19조(중전의 제14조) 중 "별지 제13호"를 "별지 제17호"로 한다.

제20조(중전의 제15조) 중 "별지 제14호"를 "별지 제18호"로 한다.

제22조(중전의 제17조) 중 "공직자"를 "위원회 소속 공직자"로, "별지 제15호"를 "별지 제19호"로 한다.

제23조(중전의 제18조)제1항 및 제2항 중 "개인정보보호위원회의 장"을 각각 "위원장"으로 한다.

제24조(중전의 제19조) 중 "개인정보보호위원회의 장"을 "위원장"으로, "참작해야 한다"를 "참작할 수 있다"로 한다.

제25조를 다음과 같이 신설한다.

제25조(과태료) 위원장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제

3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.

부칙

이 개인정보보호위원회 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침은 발령한 날부터 시행한다.

제1조 제목 외의 부분 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제2조 제목 외의 부분 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제3조제1항 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제4조제5항 전단 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제6조제1항 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제8조(종전의 제7조) 제7조 제목 외의 부분 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제9조(종전의 제8조) 제8조 제목 외의 부분 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제12조(종전의 제9조) 제9조 제목 외의 부분 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제16조(종전의 제11조) 제1항, 제16조(종전의 제11조) 제2항 및 제16조(종전의 제11조) 제3항 중 "개인정보보호위원회"를 각각 "위원회"로 한다.

제23조(종전의 제18조) 제1항 및 제23조(종전의 제18조) 제2항 중 "개인정보보호위원회"를 "위원회"로 한다.

제24조(종전의 제19조) 제19조 제목 외의 부분 중 "개인정보보호위원회"
를 "위원회"로 한다.

신·구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이	개인정보보호위원	제1조(목적)	-----	
회	공직자의 이해충돌 방지제도		-----	
운영지침은 「공직자의 이해충			-----	
돌 방지법」(이하 “법“이라 한			-----	
다) 및 같은 법 시행령(이하 “영			-----	
“이라 한다)에서 규정하고 있는			-----	
이해충돌 방지 제도를	개인정보		-----	개인정보
보호위원회에서	원활하게 운영		-----	보호위원회(이하 “위원회“라 한
하기 위해 필요한 사항을 규정			-----	다)에서 -----
하는 것을 목적으로 한다.			-----	-----.
제3조(사적이해관계자의 신고와	회피·기피 신청) ①·② (생	제3조(사적이해관계자의 신고와		
략)		회피·기피 신청) ①·② (현행		
③ 이해충돌방지담당관은 법 제		과 같음)		
5조제2항에 따라 기피 신청의		③ -----		
대상이 된 공직자에게 그에 대		-----		
한 의견을 들을 수 있다. 해당		-----		
공직자는 소속기관장이	요구하		-----	-----위원회
는 경우 지체 없이 그 사유를			-----	의 장(이하 “위원
소명한 문서를 별지 제3호 서식			-----	장”이라 한다) -----
에 따라 작성하여 제출해야 한			-----	-----
다.			-----	-----.
제4조(사적이해관계자의 신고 등	에 대한 조치) ① 이해충돌방지	제4조(사적이해관계자의 신고 등		
		에 대한 조치) ① -----		

담당관은 법 제5조제1항에 따른 신고 및 회피 신청, 같은 조 제2항에 따른 기피 신청을 받은 날로부터 7일 이내에 법 제7조제1항 및 제2항에 따른 조치가 이행될 수 있도록 신고 내용을 확인하고 필요시 개인정보보호위원회의 장에게 신속히 보고해야 한다.

② 제1항에 따른 업무를 수행하는 이해충돌방지담당관은 신고 · 회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자를 지휘 · 감독하는 상급자 또는 개인정보보호위원회의 장의 의견을 들을 수 있다.

③ 소속기관장이 공직자에게 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 조치를 한 경우 이해충돌방지담당관은 같은 조 제3항에 따라 해당 공직자와 기피를 신청한 자에게 지체 없이 그 내용을 별지 제4호 서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

④ 이해충돌방지담당관은 제3항에 따라 통보한 공정한 직무

----- 위원장 -----

-----.

② -----

----- 위
원장 -----
-----.

③ 위원장 -----

-----.

④ 이해충돌방지담당관은 신고 · 회피 신청을 한 공직자 및 기

수행을 위한 조치가 이루어지고
있는지를 확인 · 점검해야 한다.

<신 설>

⑤ 개인정보보호위원회 소속 공
직자는 직무관련자(직무관련자
의 대리인을 포함한다)가 사적
이해관계자가 아닌 경우에도 공
정한 직무 수행을 저해할 우려
가 있다고 스스로 판단하여 법
제7조제1항 각 호의 조치를 신
청하는 경우 별지 제5호 서식을

피 신청의 대상이 된 공직자가
위원장인 경우, 부기관장(부기
관장이 없는 경우 이에 상당하
는 자를 포함한다)의 의견을 들
어 법 제7조에 따른 조치의 내
용을 별지 제4호 서식에 따른
서면으로 위원장에게 통보해야
한다.

⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우, 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제5호 서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

⑥

별지 제6호

작성하여 이해충돌방지담당관
에게 서면으로 제출해야 한다.
이 경우 신청을 위한 조치와 관
련하여서는 제1항부터 제4항까
지를 준용한다.

<신 설>

제5조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) ① 고위
공직자는 법 제8조제1항에 따라
민간 부문 업무활동 내역을 제
출하는 경우 같은 조 제2항과
관련하여 별지 제6호 서식을 작
성하여 이해충돌방지담당관
에게 서면으로 제출하여야 한다.

<신 설>

-----.

----- 제5항--
-----.

⑦ 법 제16조에 따른 공무수행
사인의 경우 제3조 및 제4조제1
항부터 제6항까지를 준용한다.

제5조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) ① ----

그 직위에 임용되거나 임기를
개시하기 전 3년 이내에 민간
부문에서 업무활동을 한 경우,
그 활동 내역을 그 직위에 임용
되거나 임기를 개시한 날부터 3
0일 이내에 별지 제7호 ----.

② 고위공직자는 그 직위에 임
용되거나 임기를 개시하기 전 3
년 이내에 민간 부문에서 업무
활동을 한 내역이 없는 경우, 그
직위에 임용되거나 임기를 개시
한 날부터 30일 이내에 별지 제
8호 서식을 작성하여 이해충돌
방지담당관에게 서면으로 제출
하여야 한다.

<신 설>

② 개인정보보호위원회의 장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 개인정보보호위원회의 장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 법 제8조제4항에 따라 다른 법령에서 정보공개가 금지되지 아니하는 범위에서 민간 부문 기관명, 직위 또는 직급, 주요 업무활동 내역과 활동 기간을 공개할 수 있다.

제6조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① 개인정보보호위원회 소속 공직자는 법 제9조제1

③ 위원장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 위원장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직신고 사항, 선거공보, 기타 고위공직자의 민간부문 업무활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

④ 위원장

위원장인

제6조(직무관련자와의 거래 신고
및 조치) ① -----

항에 따른 사실을 신고하려는
경우 별지 제7호 서식을 작성하
여 이해충돌방지담당관에게 서
면으로 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신고가 있는
경우 신고 사항에 대한 조치에
관하여 제5조제1항부터 제4항
까지를 준용한다.

<신 설>

--- 별지 제9호 -----

-----.

② -----

---- 제4조제1항부터 제5항 --
-----.

제7조(직무 관련 외부활동의 제

한) ① 공직자는 법 제10조제2
호, 제4호, 제5호 단서에 따라
위원장의 허가를 받으려는 경우
해당 활동을 시작하기 전에 별
지 제10호 서식을 작성하여 이
해충돌방지담당관에게 서면으
로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은
이해충돌방지담당관은 허가 신
청을 한 공직자를 지휘·감독하
는 상급자 또는 위원장의 의견
을 들어 공직자의 직무수행에
지장이 있는지를 판단하고 별지
제11호 서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가
신청을 한 공직자가 위원장인
경우, 부기관장(부기관장이 없

	<u>는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호 서식에 따라 위원장에게 통보한다</u>
<u>제7조(가족 채용 제한 대상 확인)</u> 개인정보보호위원회의 채용 업무를 담당하는 공직자는 법 제11조제1항 각 호에 해당하는 가족 채용 제한 대상인지를 확인하기 위해 채용대상자(법 제11조제2항 각 호에 해당하는 사람은 제외한다)로부터 <u>별지 제8호</u> 서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다. <u>제8조(수의계약 체결 제한 대상 확인)</u> 개인정보보호위원회의 계약 업무를 담당하는 공직자는 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하려는 경우 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 <u>별지 제9호</u> 서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다. <u><신 설></u>	<u>제8조(가족 채용 제한 대상 확인)</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>별지 제12호</u> ----- -----. <u>제9조(수의계약 체결 제한 대상 확인) ①</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- <u>별지 제13호</u> ----- -----. <u>② 위원장은 고위공직자의 재산</u>

<신 설>

<신 설>

공개사항, 검직신고 사항, 기타
법 제12조제1항 각 호에 해당하
는 자인지를 확인할 수 있는 자
료를 참고하여 법 제12조제1항
에 따른 수의계약의 상대방이
같은 항 각 호의 어느 하나에
해당하는 자인지를 확인할 수
있다.

제10조(위원회 물품 등의 사적 사
용·수익 금지) ① 위원회 소속
공직자는 법 제13조에 따라 위
원회가 소유하거나 임차한 물품
· 차량 · 선박 · 항공기 · 건물 ·
토지 · 시설 등을 사적인 용도로
사용·수익하거나 제3자로 하
여금 사용·수익하게 하여서는
아니 된다. 다만, 다른 법령·기
준 또는 사회상규에 따라 허용
되는 경우에는 그러하지 아니하
다.

② 위원회는 기관이 소유하거나
임차한 물품·차량·선박·항
공기·건물·토지·시설 등의
사용에 대해 법령·기준으로 정
하여 관리한다.

제11조(직무상 비밀 등 이용 금

지) ① 위원회 소속 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 아니한 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하여서는 아니 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 위원회 소속 공직자로부터 직무상 비밀임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 직무상 비밀을 취득한 자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하여서는 아니 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 위원

회 소속 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀을 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하여서는 아니 된다.

제9조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) 개인정보보호위원회 소속 공직자는 법 제15조제1항에 따라 직무관련자인 소속기관의 퇴직자와 사적 접촉을 신고하려는 경우 별지 제10호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

제10조 (생략)
<신설>

제12조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) -----

--- 별지 제14호 -----

-----.

제13조 (현행 제10조와 같음)

제14조(위법한 직무처리에 대한 조치) 위원장은 법 제21조에 따라 위원회 소속 공직자가 법 제5조제1항, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필

<신 설>

제11조(위반행위 신고) ① 개인정보보호위원회 소속 공직자가 법 제18조제1항에 따라 이 법의 위

요한 조치를 하여야 한다.

제15조(부당이득의 환수 등) ①

위원장은 법 제22조제1항에 따라 위원회 소속 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.

② 위원장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제16조(위반행위 신고) ① -----

반행위가 발생하였거나 발생하고 있다는 사실을 신고하려는 경우 국민권익위원회, 법 위반행위가 발생한 공공기관, 그 감독기관, 감사원, 수사기관에 별지 제11호 서식을 작성하여 서면으로 제출해야 한다.

② 이해충돌방지담당관은 개인정보보호위원회 소속 공직자가 아닌 국민이 제1항의 신고를 하려는 경우 별지 제11호 서식을 작성하여 서면으로 제출하도록 안내해야 한다.

③ 제1항에 따른 신고를 받은 개인정보보호위원회의 장 또는 이해충돌방지담당관은 신고자의 인적사항이나 신고내용이 외부에 알려지지 않도록 하여야 한다.

제12조(위반행위 신고의 처리) 이
해충돌방지담당관은 법 제18조
제1항에 따른 신고를 받은 경우
법 제19조제4항에 따라 조사·
감사 또는 수사(이하 “조사등”
이라 한다)를 마친 날부터 10일
이내에 그 결과를 신고자에게

----- 별
지 제15호 -----
-----.

② -----

----- 별지 제15호 -----

-----.

③ -----
위원장 -----

-----.

제17조(위반행위 신고의 처리) --

별지 제12호 서식에 따른 서면
으로 통보해야 한다.

제13조(이첩·송부의 처리) 이해 충돌방지담당관은 법 제19조제2항에 따라 국민권익위원회로부터 이첩 또는 송부 받은 경우 법 제19조제4항에 따라 조사등을 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 신고자(신고자가 신분공개에 동의하지 아니하여 신고자의 인적사항을 제외하고 신고를 이첩 또는 송부받은 경우는 제외한다. 이하 같다.) 및 국민권익위원회에 별지 제12호에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제14조(종결처리) 이해충돌방지담당관은 영 제24조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 법 제18조제1항에 따라 접수받은 신고 또는 법 제19조제2항에 따라 이첩·송부 받은 신고를 종결하는 경우 신고자와 국민권익위원회(국민권익위원회로부터 이첩·송부 받은 경우만 해당한다)에 별지 제13호에 따른 서면으로 통보해야 한다.

별지 제16호 _____
_____.

제18조(이첩 · 송부의 처리) -----

별지 제16호

[illegible]

제15조(위반행위의 신고처리 결과에 대한 이의신청) 이해충돌방지담당관은 신고자가 법 제19조 제6항에 따른 이의신청을 하려는 경우 같은 조 제4항 또는 제5항에 따라 조사 등에 대한 결과를 통보받은 날부터 7일 이내에 별지 제14호 서식을 작성하여 서면으로 신청할 수 있음을 안내해야 한다.

제16조 (생략)

제17조(위반여부에 대한 상담) 공직자는 이 법에 따른 의무와 관련하여 상담이 필요한 경우 이해충돌방지담당관과 상담할 수 있고 이해충돌방지담당관은 별지 제15호 서식에 따라 상담 내용을 관리해야 한다.

제18조(이해충돌방지 자문기구의 구성·운영) ① 개인정보보호위원회의 장은 영 제32조제1항 각 호의 사항에 관한 자문에 응하기 위해 필요한 경우 이해충돌방지담당관을 장으로 하는 이해충돌방지 자문기구(이하 “자문기구”라 한다)를 구성해 운영할

제20조(위반행위의 신고처리 결과에 대한 이의신청) -----

-- 별지 제18호 -----

-----.

제21조 (현행 제16조와 같음)

제22조(위반여부에 대한 상담) 위원회 소속 공직자-----

----- 별지 제19호 -----
-----.

제23조(이해충돌방지 자문기구의 구성·운영) ① 위원장-----

수 있다.

② 자문기구는 이해충돌방지담당관을 포함하여 3인 이상으로 구성하고, 구성원은 부패방지 업무와 관련하여 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 개인정보보호위원회의 장이 위촉한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제19조(징계양정 기준) 개인정보보호위원회의 장이 이 법의 위반행위자에 대한 징계처분을 하는 때에는 별표의 이해충돌방지법 위반 징계양정기준을 참작해야 한다.

<신설>

-----.

② -----

----- 위원장 -----
-----.

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제24조(징계양정 기준) 위원장-----

----- 참작할 수 있다.

제25조(과태료) 위원장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.